

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1035/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุบลราชธานี

นาย ชาญชัย บุญราศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 138

ป.วิ.อ. มาตรา 81, มาตรา 92 (5)

คำว่า "เจ้าบ้าน" ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92(5) หมายความว่าผู้เป็นหัวหน้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นและรวมตลอดถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้นเพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการครอบครองบ้านและปกครองผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น หากได้รวมถึงผู้อยู่ในบ้านทุกคนไม่ ตามทะเบียนบ้านหลังเกิดเหตุมี บ. บิดาจำเลยเป็นหัวหน้ามีชื่อจำเลยอยู่ในฐานะเป็นบุตร จำเลยจึงมิได้อยู่ในฐานะเป็นเจ้าบ้านตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92(5) การที่ผู้เสียหายกับพวกเข้าไปจับกุมจำเลยในบ้านดังกล่าวตามหมายจับแต่ไม่มีหมายค้น ทั้งผู้เสียหายกับพวกมิใช่เจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่จะทำการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น จึงเป็นการจับกุมโดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 81 และเป็นการจับกุมโดยไม่มีอำนาจ จำเลยจึงชอบที่จะป้องกันสิทธิของตนให้พ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากการจับกุมโดยไม่ชอบเช่นนั้นได้หากจำเลยจะชกต่อยผู้เสียหายจริงก็เป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนพอสมควรแก่เหตุ และไม่มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่และทำร้ายร่างกาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 295,

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง, 295 อันเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 138 วรรคสอง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุก 1 ปี ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุจำเลยตำรวจประภาส แสนธิวผู้เสียหายกับพวก ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันไปทำการจับกุมจำเลยตามหมายจับของศาลชั้นต้นที่บ้านเลขที่ 343 ตำบลสรเดชตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นบ้านที่จำเลยพักอาศัยอยู่ เมื่อผู้เสียหายกับพวกไปพบจำเลยอยู่ที่ริมถนนหน้าบ้าน ผู้เสียหายได้แสดงหมายจับให้จำเลยดู และให้จำเลยตามไปสถานีตำรวจ จำเลยหันหลังแล้ววิ่งหนีเข้าไปในบ้าน ผู้เสียหาย

กับพวกตามเข้าไปในบ้านเพื่อจับกุม ปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่โจทก์ฎีกาว่า ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้เสียหายกับพวกไปถึงบ้านจำเลยพบจำเลยยืนอยู่ริมถนนหน้าบ้าน จำเลยเห็นเจ้าพนักงานจึงหนีเข้าไปในบ้านผู้เสียหายกับพวกมีอำนาจติดตามเข้าไปจับกุมจำเลยในบ้านของจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92(5) เพราะเป็นการจับกุมตามหมายจับและจับกุมในบ้านของจำเลย เมื่อจำเลยต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของเจ้าพนักงาน จำเลยจึงย่อมมีความผิดนั้น เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายกับพวกเข้าไปจับกุมจำเลยในบ้านที่จำเลยพักอาศัยอยู่ จึงเป็นการจับกุมในที่รโหฐาน ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 81 ห้ามมิให้ทำการจับกุมในที่รโหฐานไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 ก็บัญญัติห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นโดยมีมาตรา 92(5) บัญญัติยกเว้นไว้ว่า เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตาม มาตรา 78 ก็ให้ทำการจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า จำเลยเป็นเจ้าบ้านตามความหมายดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่า คำว่า เจ้าบ้าน ตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายความว่าผู้เป็นเจ้าของบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นและรวมตลอดถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้นเพราะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการครอบครองบ้านและปกครองผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น หาได้รวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นทุกคนแต่ประการใดไม่ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ในบ้านเกิดเหตุมีบิดามารดาของจำเลย จำเลยและน้องสาวพักอาศัยอยู่ ทั้งตามภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่ดังกล่าวเอกสารในสำนวนคดีนี้ก็ปรากฏว่ามีชื่อนายบัวลี บุญราศรี บิดาจำเลยเป็นหัวหน้ามีชื่อจำเลยอยู่ในฐานะเป็นบุตร จำเลยจึงมิได้อยู่ในฐานะเป็นเจ้าบ้านตามความหมายดังกล่าว การที่ผู้เสียหายกับพวกจะเข้าไปทำการจับกุมจำเลยในบ้านดังกล่าว จึงต้องมีหมายค้นให้ถูกต้องเสีย

ก่อน ทั้งผู้เสียหายกับพวกมิใช่เจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่จะทำการค้นได้โดยไม่
ต้องมีหมายค้น ดังนั้นเมื่อผู้เสียหายกับพวกเข้าทำการจับกุมจำเลยโดยไม่มีหมายค้น
จึงเป็นการจับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นและเป็นการจับกุมโดยไม่มี
อำนาจจำเลยจึงชอบที่จะป้องกันสิทธิของตนให้พ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากการ
จับกุมโดยไม่ชอบเช่นนี้ได้ หากจำเลยจะชกต่อยผู้เสียหายจริง ก็เป็นการกระทำเพื่อ
ป้องกันสิทธิของตนพอสมควรแก่เหตุและไม่เป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่และทำร้ายร่างกายดังฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1
พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เชียรไท สุนทรนันท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ